

1501291-26.2021.8.26.0292

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... já foi processado três vezes por roubo e uma vez tráfico. Disse que vendeu o celular da vítima.

A vítima CRISTIANO MORAIS GONCALVES RAIMUNDO relatou disse que é motorista de aplicativo e estacionado no local respondendo uma mensagem no celular quando foi abordado pelo réu. Disse que o réu portava uma arma de fogo e exigiu que lhe entregasse o veículo e todos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501291-26.2021.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501291-26.2021.8.26.0292 Controle: 2021/001074

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DA LUZ DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

MATHEUS DA LUZ DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 21 de abril de 2021, por volta das 07h30min, na Rua Volta Redonda, nº 100, Bairro Altos de Santana, nesta cidade e comarca de Jacareí, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Hyundai/HB20 1.0, placas FPT 3I88 Jacareí-SP, cor branca e um telefone celular da marca ASUS, ambos pertencentes à vítima Cristiano Moraes Gonçalves Raimundo.

Segundo foi apurado, a vítima é motorista de Uber e estava parado no local dos fatos quando foi abordado pelo denunciado que, ameaçando-o com uma arma de fogo, determinou que ele descesse e lhe entregasse o veículo.

Amedrontada, a vítima desceu do veículo e o denunciado ingressou, levando o veículo e o aparelho de telefone celular da vítima. Contudo, como o veículo da vítima possuía dispositivo "corta corrente", este foi abandonado e localizado no mesmo dia, tendo o denunciado se evadido levando a chave do veículo e o celular da

vítima.

Cristiano registrou a ocorrência e informou as características do roubador e da arma utilizada por ele.

Ocorre que cerca de cinco dias depois o denunciado foi preso em flagrante após a prática de outro crime de roubo. Investigadores de polícia constataram que ele tinha as mesmas características informadas pela vítima Cristiano.

Assim, a vítima foi intimada a comparecer à Delegacia de Polícia, onde fez o reconhecimento pessoal do denunciado, afirmando ter sido ele o autor do roubo.

A denúncia foi recebida (fls. 40/41).

O acusado foi citado (fls. 61) e apresentou resposta escrita (fls. 66/67).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 68/71).

Durante a instrução processual foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, foi interrogado o acusado. Encerrada a instrução processual, em debates orais, as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo B0 (fls. 04/06 e 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada e recai sobre o réu.

Na fase administrativa o réu negou as imputações. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava sob o efeito de álcool. Disse que usou um simulacro de arma de fogo que dispensou durante a fuga de outro roubo. Narrou que já foi processado três vezes por roubo e uma vez tráfico. Disse que vendeu o celular da vítima.

A vítima CRISTIANO MORAIS GONCALVES RAIMUNDO relatou disse que é motorista de aplicativo e estacionado no local respondendo uma mensagem no celular quando foi abordado pelo réu. Disse que o réu portava uma arma de fogo e exigiu que lhe entregasse o veículo e todos os bens que lá estavam. Narrou que conseguiu ver o rosto do acusado e arma de fogo. Narrou que entregou os bens e o réu fugiu com veículo. Disse que seu veículo possuía corta corrente e por isso seguiu o acusado e solicitou ajuda de populares para acionar a polícia. Disse que logo o veículo parou mas, o réu levou consigo a chave do veículo e seu celular. Narrou que logo a polícia chegou. Narrou que o réu usou uma arma de metal, embora, não tenha certeza se era ou não verdadeira mas, acreditou que se tratava de uma real ou não teria entregado o carro. Disse que o acusado foi detido e o reconheceu pessoalmente em solo policial. Em juízo reconheceu o réu pessoalmente com plena certeza, indicando, inclusive, as tatuagens que o acusado possui.

A testemunha RICARDO BEZERRA, policial civil, disse que após o registro da ocorrência iniciaram as investigações e ante as descrições fornecidas pela vítima, verificaram que o réu, preso em flagrante, em outro roubo possuía as mesmas características físicas. Disse que a vítima foi chamada na delegacia e reconheceu pessoalmente o acusado.

Pois bem, explicitados os fatos, segura se mostra a condenação do réu.

Ora, o acusado admitiu a prática delituosa.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em

obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

A vítima reconheceu o denunciado com convicção e relatou que foi empregada uma arma de fogo para efetivar a grave ameaça, ressaltando que se tratava de uma arma metálica.

Nesse passo, impende frisar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633). “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412.

É exatamente esse o caso dos autos.

A circunstância de não ter sido apreendida em poder do réu os bens subtraídos não se mostra suficiente para descaracterizar o crime, a pretexto de não estar comprovada a materialidade delitiva, como pretende a defesa, vez que o depoimento prestado pela vítima é de extrema valia, ressaltando ainda a grave ameaça suportada.

Nesse sentido, já se decidiu:

STJ - “FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTES SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente. Recurso desprovido”. (RHC 56556 / RJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2015/0029134-0 - 06/08/2015)

Destarte, força convir que a autoria do crime de roubo restou plenamente demonstrada.

Resta-me, portanto, apreciar a causa de aumento.

É inconteste a incidência do emprego de arma.

É fato que não houve apreensão da arma utilizada pelo acusado.

Contudo, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a ausência de apreensão da arma utilizada para a perpetração do delito é suprida pelo relato das testemunhas, bem como declarações das vítimas, desde que coerentes e pertinentes. E no presente caso, o ofendido relatou com certeza que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, inclusive ressaltando que se tratava de arma com estrutura metálica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O

DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS). “O entendimento pacificado da Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu na hipótese”. (STJ – AgRg no REsp 1614995/MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2016/0190103-3 - 04/10/2016)

Evidenciada a prática de roubo majorado, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, verifico que o réu ostenta apontamentos criminais, que lhe geram reincidência, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, que lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria penal, em razão da reincidência (fl. 44) a pena seria majorada. Todavia, com a confissão espontânea, agravante e atenuante serão compensadas, de modo que a pena retornará à base primeiramente fixada.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, procedo ao aumento referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, no montante de 2/3:

06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto artigo 33, §3º do Código Penal, considerando a reincidência, bem como o emprego de arma de fogo que coloca em maior risco a saúde e a vida da vítima. .

Outrossim, o delito de roubo é de especial gravidade, sendo de todo cabível a imposição do regime mais severo diante dos gravíssimos danos que os crimes dessa natureza produzem atualmente para a sociedade. Além disso, o caráter reclusivo da pena exige a imposição de regime rigoroso para expiação da pena privativa de liberdade.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi suficiente para a alteração do regime fixado, tendo em vista a gravidade do delito em questão e a reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO MATHEUS DA LUZ DE ARAUJO à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, §2ºA, inciso I do Código Penal, em regime inicial fechado.

Faculto o apelo em liberdade, porquanto não vislumbro presentes, no momento, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização, prevista nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, tendo em vista que não houve provocação do interessado.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA